

1. 판교 프라임스퀘어 관리규약

(제정 : 2011.10.13)

2. 광고물 설치 및 단지 내 상행위 등에
관한 규정(제정 : 2012년 2월 1일)

2021년 12월 23일

판교프라임스퀘어 관리단

판교 프라임스퀘어
관리규약

2011년 10월 13일

판교 프라임스퀘어 관리단
(원본 2012.09.07개정포함)

목 차

제1절 총 칙

- 제1조 [명칭]
- 제2조 [목적]
- 제3조 [적용범위]
- 제4조 [관리기구 등]
- 제5조 [용어의 정의]
- 제6조 [운영위원회의 구성]
- 제7조 [사무소]
- 제8조 [규약 등의 준수의무]

제2절 구분소유자 등의 권리 · 의무

- 제9조 [구분소유자 등의 자격]
- 제10조 [구분소유자의 권리 · 의무]
- 제11조 [공동의 이익에 어긋나는 행위의 정지청구 등]
- 제12조 [사용금지의 청구]
- 제13조 [구분소유권의 경매]
- 제14조 [전유부분의 점유자에 대한 인도청구]
- 제15조 [업무방해금지]
- 제16조 [배상책임 등]
- 제17조 [권리 · 의무의 승계]
- 제18조 [신고의무]
- 제19조 [점유자의 권리 · 의무]
- 제20조 [연대채무]
- 제21조 [금지사항]
- 제22조 [벌칙]

제3절 전유 및 공용부분

- 제23조 [전유부분]
- 제24조 [공용부분]

- 제25조 [공용부분의 공유 지분]
- 제26조 [공유 지분의 단독처분 금지]
- 제27조 [공용부분 등의 변경]
- 제28조 [공용부분 등의 손상에 대한 책임]
- 제29조 [공용부분의 전용 사용]
- 제30조 [주차장 사용]

제4절 운영위원 집회

- 제31조 [집회의 구성]
- 제32조 [집회의 소집 및 통지]
- 제33조 [소집절차의 생략]
- 제34조 [의장]
- 제35조 [의결사항]
- 제36조 [의결권의 행사]
- 제37조 [의결 정족수 및 결의]
- 제38조 [서면에 의한 결의]
- 제39조 [회의록]

제5절 대표위원회

- 제40조 [대표위원회의 구성 및 임원의 선임]
- 제41조 [대표위원의 결격 사유 등]
- 제42조 [대표위원의 선출]
- 제43조 [대표위원 및 임원의 해임]
- 제44조 [임기]
- 제45조 [임원의 겸임 금지]
- 제46조 [회의 및 의결방법]
- 제47조 [재심의]
- 제48조 [회의록]
- 제49조 [대표위원의 겸임금지]
- 제50조 [운영비]
- 제51조 [대표위원회의 기능]
- 제52조 [대표위원회의 의무와 책임]
- 제53조 [회의참석의무]

- 제54조 [점유자 등의 의견진술]
- 제55조 [관리단의 채무에 대한 구분소유자의 책임]
- 제56조 삭제
- 제57조 삭제

제6절 관리인

- 제58조 [관리인의 선임 등]
- 제59조 [관리인의 해임]
- 제60조 [관리인의 역할과 업무]
- 제61조 [관리인의 의무]
- 제62조 [관리인의 직무권한]
- 제63조 [관리인의 인수인계사항]

제7절 자치관리

- 제64조 [자치관리기구의 구성 및 운영]
- 제65조 [자치관리기구의 직원의 자격요건]
- 제66조 [인사 · 보수 · 책임]

제8절 위탁관리

- 제67조 [관리업체 선정]
- 제68조 [위탁업무 등]
- 제69조 [위 · 수탁관리계약서 열람 등]
- 제70조 [관리주체의 업무]
- 제71조 [관리주체의 책임]
- 제72조 [관리주체의 공용부분의 무상사용]

제9절 관리 및 회계

- 제73조 [회계처리의 원칙]
- 제74조 [장부]
- 제75조 [예산]
- 제76조 [결산]

제77조 [월별 계산내역서 통보]
제78조 [회계감사]
제79조 [감사보고서]
제80조 [회계 관계 임직원의 책임 및 의무]
제81조 [회계책임자의 재정보증]
제82조 [회계직원의 재정보증]
제83조 [관리비]
제84조 [관리보증금]
제85조 [관리비 등의 산정 기간]
제86조 [관리비 등의 납부기한]
제87조 [관리비 등의 징수 · 보관 · 예치]
제88조 [관리비 등의 지급방법]
제89조 [관리 외 수입의 용도 및 사용절차]
제90조 [관리비 등의 연체료]
제91조 [선수관리비(관리비예치금)]
제92조 [장기수선충당금(특별수선적립금)]
제93조 [장기수선충당금의 사용절차 및 공시]
제94조 [관리비 등의 체납자에 관한 조치]
제95조 [관리비 등의 기타사항]
제96조 [홍보비]

제10절 보 칙

제97조 [문서의 보관]
제98조 [규약의 효력]
제99조 [규정의 설정 · 변경 · 폐지]
제100조 [인수인계]
제101조 [해석 및 규약 외의 사항]

제11절 부 칙

제1조 [시행일]
제2조 [회계연도]
제3조 [경과조치]

제4조 [전유부분]

제5조 [관련규정]

제6조 [총전의 결정 및 처분 등]

[별표#1] 총별 의결권 현황

[별표#2] 선수관리비 부담액

[별표#3] 공동사용료의 산정방법

[별표#4] 관리비 등의 연체요율

판교 프라임스퀘어 관리단 규약

제 정 2011년 10월 13일

개 정 2012년 09월 07일 제35조, 제90조.

제1절 총 칙

제1조 [명 칭] 본 관리단은 판교 프라임스퀘어(이하 “상가”라 칭한다.) 운영위원회라 칭한다. 단, 공부상 부동산 명칭의 변경 또는 상가 명칭의 개명 시 그에 따라 관리단 명칭을 변경 할 수 있다.

제2조 [목 적] 이 규약은 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률(이하 “법”이라 한다.)에 의거하여 경기도 성남시 분당구 삼평동 652번지 소재 판교 프라임스퀘어 건물과 그 대지 및 부속물의 관리 운영에 필요한 사항을 규정함으로써 건물의 보존과 건전한 상거래 질서를 확립하고, 소비자를 보호하며 구분 소유자와 점유자의 공동이익을 증진함을 목적으로 한다.

제3조 [적용범위] 이 규약은 경기도 성남시 분당구 삼평동 652번지 소재 판교 프라임스퀘어 건물과 그 대지 및 부속물의 관리 및 사용에 관하여 구분소유자, 점유자, 직영상인 등과 관리업무에 종사하는 전 임직원에 적용되며, 따로 정하는 경우를 제외하고는 이 규정에 의한다.

제4조 [관리기구 등] ① 구분소유자등은 제2조의 목적을 달성하기 위하여 대표위원회와 관리인을 둔다.

② 대표위원회의 회의실과 관리기구는 본 “상가” 내의 관리사무소 건물에 설치한다.

③ 운영위원회와 대표위원회는 의결기구로서 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률 및 이 규약에서 정하는 사항을 의결하고 관리인의 업무를 감독할 책임을 지며, 관리인은 선량한 관리자의 주의로 관계법령 및 이 규약과 대표위원회의에서 의결한 사항에 따라 관리 할 책임을 진다.

제5조 [용어의 정의] 이 규약에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. 구분소유자라 함은 상가에 구분소유권을 가지는 자를 말한다.
2. 점유자라 함은 상가의 전유부분을 점유하는 자로써 구분소유자가 아닌 자를 말한다.
3. 전유부분이라 함은 구분소유권의 목적인 건물부분을 말한다.
4. 공용부분이라 함은 전유부분 이외의 건물부분과 그 대지 및 부속물을 말한다.
5. 관리단이라 함은 제2조의 목적을 시행하기 위하여 결성된 구분소유자의 단체를 말한다.
6. 대표위원이라 함은 구분소유자가 선출한 대표를 말한다.
7. 대표위원회라 함은 관리단 집회에서 위임하였거나, 이 규약에 의하여 시행하는 제 관리업무를 심의하기 위하여 대표위원으로 구성된 심의기구를 말한다.
8. 관리인이라 함은 상가를 관리, 보존, 운영, 발전시키는 관리단의 대표를 말한다.
9. 직영상인이라 함은 당 상가에 구분소유권을 가진 자로 당 상가 내에서 직접 상행위를 영위하는 자를 말한다.
10. “중임”이라 함은 해당 임기를 마치고 다시 선출되어 임용되는 것으로 임기가 연속되어, 시작되는 형태(연임)와 임기가 연속되지 않는 형태 모두를 포함한다.
11. 구분소유자 등이란 구분소유자, 점유자, 직영상인을 말한다.
12. 관리주체라 함은 자치관리를 하는 경우에는 구분소유자의 대표기구를 말하며, 위탁관리를 하는 경우에는 관리업체를 말한다.
13. 그 밖의 용어에 대하여는 “법” 등 관계법령에서 정의한 용어와 같다.

제6조 [운영위원회의 구성] 이 운영위원회는 “상가”에 소유권을 가지는 구분소유자 전원으로 구성한다.

제7조 [사무소] ① 운영위원회의 일반사무를 처리하기 위하여 필요시 운영위원 사무소를 둘 수 있다.

② 운영위원 사무소에는 운영위원회의 운영을 위해 필요한 적정수의 직원을 둘 수 있다.

③ 운영위원회 사무소 직원의 채용 및 보수는 대표위원회에서 정한다.

제8조 [규약 등의 준수의무] 구분소유자 등은 원활한 공동생활을 유지하기 위하여 “법” 및 상가 관리에 관계되는 법령과 이 규약 및 이 규약에 따른 제 규정(이하 “관계규정”이라 칭한다.)을 준수 하여야 한다.

제2절 구분소유자 등의 권리 · 의무

제9조 [구분소유자 등의 자격] ① 구분소유자의 자격은 상가의 구분소유권을 취득한 때에 발생하고, 그 구분소유권을 상실한 때에 소멸한다.

② 점유자의 자격은 상가 전세권 및 임차권 등을 취득한 때에 발생하고 그 권리를 상실한 때에 소멸한다.

③ 당해 상가에 입점한 점유자 등은 지체 없이 입점자 명부를 작성하여 관리인에게 제출하여야 한다.

④ 구분소유자등의 자격을 상실한 자는 이 규약과 관련한 일체의 권리를 상실한다.

제10조 [구분소유자의 권리 · 의무] 구분소유자는 다음 각 호의 권리와 의무를 갖는다.

1. 전유부분을 지정된 용도로 사용하는 권리
2. 공용부분을 관리규정이 정하는 바에 따라 이용하는 권리
3. 당해 “상가”의 대표위원을 선출하는 선거권 및 불신임권
4. 대표위원회의 해산권
5. 운영위원회에 상정된 안건 의결 시 의결권의 행사
6. 집회에 상정된 안건과 관련한 의견 진술권
7. 운영위원회 및 대표운영위원회의 업무수행에 따른 공동책임의무
8. 건물의 유지, 관리 및 상가 활성화에 소요되는 관리비, 홍보비 등 제 비용의 부담의무
9. 화재로 인한 재해보상과 보험가입에 관한 법률에 의한 화재보험에 가입할 의무 (단, 보험가입업무는 관리인이 일괄하여 대행하고, 보험료는 소유지분의 비율에 따라 부담하여야 한다)
10. 건물관리와 관련한 관련 법령과 운영위원 규약, 제 관리규정, 집회의 의결사항을 성실히 준수할 의무
11. 구분소유자는 건물의 보존에 해로운 행위나 그 밖에 건물의 관리 및 사용에 관하여 구분소유자 공동의 이익에 어긋나는 행위를 하여서는 아니 된다.
12. 공동생활의 질서유지에 노력할 의무
13. 공용부분에 물건을 적재하거나 이로 인해 통행 · 피난 및 소방을 방해하는 행위를 하여서는 아니 된다
14. 기타 이 규약에 정한 권리와 의무
15. 전유부분을 점유하는 자로서 구분소유자가 아닌 자(이하 “점유자”라 한다.)에 대하여는 제1항부터 제14항까지의 규정을 준용한다.

제11조 [공동의 이익에 어긋나는 행위의 정지청구 등] ① 구분소유자가 제10조제11항

의 행위를 한 경우 또는 그 행위를 할 우려가 있는 경우에는 관리인 또는 운영위원회 결의로 지정된 구분소유자는 구분소유자 공동의 이익을 위하여 그 행위를 정지하거나 그 행위의 결과를 제거하거나 그 행위의 예방에 필요한 조치를 할 것을 청구할 수 있다.

② 제1항에 따른 소송의 제기는 운영위원회의 결의가 있어야 한다.

③ 점유자가 제10조제14항에서 준용하는 같은 조11항에 규정된 행위를 한 경우 또는 그 행위를 할 우려가 있는 경우에도 제1항과 제2항을 준용한다.

제12조 [사용금지의 청구] ① 제11조제1항의 경우에 제10조제11항에 규정된 행위로 구분소유자의 공동생활상의 장애가 현저하여 제11조제1항에 규정된 청구로는 그 장애를 제거하여 공용부분의 이용 확보나 구분소유자의 공동생활 유지를 도모함이 매우 곤란할 때에는 관리인 또는 운영위원회의 결의로 지정된 구분소유자는 운영위원회의 결의에 근거하여 소(訴)로써 적당한 기간 동안 해당 구분소유자의 전유부분 사용금지를 청구할 수 있다.

② 제1항의 결의는 구분소유자의 4분의 3 이상 및 의결권의 4분의 3 이상으로 결정한다.

③ 제1항의 결의를 할 때에는 미리 해당 구분소유자에게 변명할 기회를 주어야 한다.

제13조 [구분소유권의 경매] ① 구분소유자가 제10조제11항 및 규약에서 정한 의무를 현저히 위반한 결과 공동생활을 유지하기 매우 곤란하게 된 경우에는 관리인 또는 운영위원회의 결의로 지정된 구분소유자는 해당 구분소유자의 전유부분 및 대지사용권의 경매를 명할 것을 법원에 청구할 수 있다.

② 제1항의 청구는 구분소유자의 4분의 3 이상 및 의결권의 4분의 3 이상의 운영위원회의 결의가 있어야 한다.

③ 제2항의 결의를 할 때에는 미리 해당 구분소유자에게 변명할 기회를 주어야 한다.

④ 제1항의 청구에 따라 경매를 명한 재판이 확정되었을 때에는 그 청구를 한 자는 경매를 신청할 수 있다. 다만, 그 재판확정일로부터 6개월이 지나면 그러하지 아니하다.

⑤ 제1항의 해당 구분소유자는 제4항 본문의 신청에 의한 경매에서 경락인이 되지 못한다.

제14조 [전유부분의 점유자에 대한 인도청구] ① 점유자가 제10조제11항에 따른 의무 위반을 한 결과 공동생활을 유지하기 매우 곤란하게 된 경우에는 관리인 또는 운영회

의 결의로 지정된 구분소유자는 그 전유부분을 목적으로 하는 계약의 해제 및 그 전유부분의 인도를 청구할 수 있다.

② 제1항의 경우에는 제12조제2항 및 제3항을 준용한다.

③ 제1항에 따라 전유부분을 인도받은 자는 지체 없이 그 전유부분을 점유할 권원이 있는 자에게 인도하여야 한다.

제15조 [업무방해 금지] 구분소유자등은 제2조의 목적 달성을 위한 대표위원회 및 관리인의 업무를 관여하거나 기타 이 규약에 정한 목적 달성에 방해되는 행위를 하여서는 아니 된다.

제16조 [배상책임 등] ① 구분소유자등이 고의 또는 과실로 공용부분 · 시설물 및 다른 구분소유자등의 전유부분을 훼손하였을 경우에는 원상을 회복하거나 보수에 필요한 비용을 부담하여야 하며, 제3자에게 손해를 끼쳤을 경우에는 그 손해를 배상하여야 한다.

② 구분소유자등이 소유 또는 점유하는 전유부분의 시설 등에서 누수 · 누출 등으로 타 구분소유자등의 시설 또는 “상가”에 피해를 입혔을 경우 원상회복을 위한 공사 등에 협조하고 이에 배상할 책임이 있다.

③ 관리인 및 관리기구가 구분소유자등의 전유부분에 출입하여 건물을 점검하거나 수리하는 과정에서 전유부분에 설치된 시설 등을 훼손한 경우 지체 없이 원상복구하여야 하며 구분소유자등은 관리인 및 관리기구의 출입을 거부함으로써 제3자에게 손해를 끼쳤을 경우 그 손해를 배상하여야 한다.

제17조 [권리 · 의무의 승계] 이 규약의 권리와 의무는 등기부상 소유권 변동으로 소유권자의 지위를 승계한 자에게 자동 승계 된다.

제18조 [신고의무] ① 건물의 구분소유권을 취득한 신규구분소유자(승계취득자를 포함한다.)는 지체 없이 대표운영위원 또는 관리인에게 그 사실을 신고하고 소유권 변동에 관한 증빙서류를 제출하여야 한다.

② 제1항의 의무를 이행하기 전에 종전 구분소유자에게 한 통지는 승계취득자에 대하여 효력이 있다.

③ 구분소유자는 주소와 임대차관계 내용 변경 시 그 내용을 지체 없이 관리인에게 신고하여야 한다.

제19조 [점유자의 권리 · 의무] ① 구분소유자로부터 전유부분을 임대차 또는 기타의 사유로 점유한 자(이하 “점유자”라 한다)는 법에 규정된 점유자로서의 권리 · 의무

를 갖는다.

② 점유자는 구분소유자가 관련법률 및 규약, 운영위원회의 의결에 따라 부담하는 의무와 동일한 의무를 갖는다.

③ 입점상인 등 점유자(종업원 포함)는 상가의 공동 질서 유지 및 고객서비스의 질적 향상을 위해 관리인이 필요에 의해 소집하는 제 교육에 참석하여야 한다.

④ 공용부분에 물건을 적재하거나 이로 인해 통행 · 피난 및 소방을 방해하는 행위를 하여서는 아니 된다.

제20조 [연대 채무] 구분소유자 및 점유자가 운영위원회 또는 관리인에 대하여 부담하는 관리비, 홍보비 등의 채무는 당해 구분소유자 및 점유자가 연대하여 변제할 책임을 진다.

제21조 [금지사항] 구분소유자 등은 다음 각 호에서 규정하는 행위를 하여서는 아니 된다.

① 간판 및 부착물

1. “상가” 건물 내 · 외부의 모든 간판은 운영위원회에서 정한 규격에 의하여 부착한다.

2. 관리인은 각 점포의 구분을 위하여 전 매장에 통일된 간판을 부착하도록 지시할 수 있다. 이때 구분소유자등은 관리인의 지시에 따라야 한다.

3. 지정된 간판이나 부착물 외에 개인의 필요에 의해 간판이나 부착물을 설치하고자 할 경우에는 사전에 관리인의 승인을 득한 후 지정된 장소에 설치하여야 한다.

4. 1층과 2층 통로전면 유리창의 진한 선팅은 하단 유리면으로부터 1.2m를 허용하며 그 외 부분은 내부의 시설물을 식별할 수 없는 진한 선팅을 할 수 없다.

② 건물의 관리 및 사용에 있어 구분소유자의 공동이익에 반하는 행위.

③ 관리인의 사전 승인 없이 공용부분을 무단 점유하여 사용하는 행위.

④ 관리인의 사전 승인 없이 전유부분의 구조물과 설비를 증설, 제거 또는 변경하거나, 공동시설물의 원형을 개조, 개축하는 행위.

⑤ 관리인의 사전 승인 없이 전유부분의 전부 또는 일부에서 지정된 용도와 업종 이외의 영업을 하거나, 지정된 용도와 업종 외의 영업을 위해 분양, 임대 하는 행위.

⑥ 시공업자가 출입하는 경우에는 관리인의 허가를 받아야 하며, 통제에 따라야 한다.

⑦ 인화물질 등 위험물 및 관계 당국의 단속 대상물 등은 보관할 수 없다.

⑧ 도박, 가축사육행위를 하여서는 아니 된다.

⑨ 공동 질서 유지와 영업활동을 위하여 정한 제 규정과 기타 규제사항을 위반하는 행위

⑩ 관리비, 홍보비 등 상가의 운영 및 활성화를 위하여 부과되는 제 경비의 납부의 의무를 이행하지 않는 행위

⑪ 구분소유자등 간에 발생하는 제반 의견차이나 분쟁에 대하여 관리인이 조정하는 바에 따르지 않는 행위

⑫ 이 운영위원 규약에 의한 조직 외에 관리인의 관리운영과 위 제2조의 목적달성에 직간접적으로 지장을 초래할 염려가 있는 목적을 가진 단체를 조직하거나 참가하는 행위

⑬ 이상 각 호 이외에 다른 구분소유자 등에게 지장을 초래하거나 공동생활의 질서를 문란하게 하는 행위

⑭ 제19조제3항과 관련한 교육에 참가하지 않는 행위

제22조 [벌 칙] ① 관리인은 구분소유자등 이 규약과 제 규정이 정한 의무를 이행하지 아니 하거나 위반하는 행위를 하여 그 의무이행이나 위반행위의 중지를 권고 하였음에도 이를 이행하지 아니할 때에 그 의무이행이나 위반행위 정지 시까지 당해 구분소유자 등의 전유(점유포함) 부분에 단전, 단수 및 사용금지 또는 계약해지, 퇴점 등의 필요한 조치를 할 수 있으며, 임대 계약서상의 위약금을 청구할 수 있다. 특히 관리인의 승인 없이 임의로 업종(품목)을 변경하는 경우는 임대계약서 상의 위약금 징수와 더불어 즉각 영업정지 조치를 취할 수 있다.

② 점유자(직영상인 포함)가 공동의 이익에 반하는 행위를 하였거나 상가관리 운영에 해를 끼친 경우 관련규정에 의거 영업정지 및 퇴점 조치 등을 취할 수 있다.

③ 이 규약에서 정한 의무 불이행이나 제21조에 규정된 금지사항 위반행위로 인하여 관리인에게 손해나 손해를 치유할 목적으로 비용의 지출이 발생하였을 경우 그 손해나 비용 발생에 책임이 있는 구분소유자 등은 그 손해를 배상하거나 비용을 상환하여야 한다.

제3절 전유 및 공용부분

제23조 [전유부분] 전유부분의 범위는 구분소유권의 대상이 되는 건물부분으로서 벽체, 칸막이, 셔터와 천장 및 바닥으로 둘러싸인 부분을 말한다.

제24조 [공용부분] 제23조 외 건물에 부속된 부분을 말한다.

제25조 [공용부분의 공유 지분] 각 구분소유자의 공용부분에 대한 공유지분은 공부에 따른다.

제26조 [공유지분의 단독처분의 금지] 구분소유자는 공용부분의 공유지분을 분할 청구할 수 없으며 전유부분과 분리하여 단독 처분할 수 없다.

제27조 [공용부분 등의 변경] ① 공용부분의 변경에 관한 사항은 구분소유자 및 의결권의 각 4분의 3 이상의 다수에 의한 운영위원회 결의로써 결정한다. 다만, 공용부분의 개량을 위한 것으로서 과다한 비용이 드는 것이 아닐 때에는 통상의 집회결의(제36조제5항)로써 결정할 수 있다.

② 전 항의 경우에 공용부분의 변경이 다른 구분소유자의 권리에 특별한 영향을 미칠 때에는 그 구분소유자의 승낙을 얻어야 한다.

③ 구분소유자는 전유부분에 대해 내부구조 개조공사 또는 공조, 환기, 위생, 급배수, 전기, 가스 등의 시설을 신설, 증설, 변경 가설할 때는 사전에 관리인의 승인을 얻어 그 지시에 따라야 한다.

제28조 [공용부분 등의 손상에 대한 책임] 구분소유자 등이 고의 또는 과실로 공용부분, 기타 시설물을 손상하였을 때에는 원상 복구하거나 보수에 필요한 비용의 전부를 부담하여야 하며, 제3자에게 손해를 끼쳤을 경우에는 그 손해를 배상하여야 한다.

제29조 [공용부분의 전용사용] ① 관리인은 공유의 대지 또는 공용부분에 대하여 특정의 구분소유자 또는 제3자에게 일정액의 사용료를 징수하고 일정기간 전용으로 사용하게 할 수 있다.

② 전 항의 사용대상자, 사용료, 기타 사용조건 등의 기준은 운영위원회에서 정한다.

③ 공용부분의 전용사용에 대한 사용료 또는 임대료 수익금은 운영위원 운영경비, 장기수선충당금이나 개발비, 홍보비 등으로 사용하고 그 잔여분은 각 구분소유자에게 지분대로 배당할 수 있다.

제30조 [주차장 사용] 구분소유자 등은 공유면적 지분에 따른 주차장 분할 사용을 청구할 수 없고 관리규정이 정하는 바에 따라 주차장을 사용하여야 한다.

제4절 운영위원 집회

제31조 [집회의 구성] ① 운영위원 집회는 “상가” 구분소유자 전원으로 구성한다.

② 집회에 상정된 안건의 의결에 필요한 의결권은 집회 공고일 현재의 공부상 구분

소유자가 갖는다.

제32조 [집회의 소집 및 통지] ① 관리인은 매년 1회 일정한 시기에 정기운영위원회 집회를 소집 한다.

② 관리인은 제31조제2항의 구분소유자에게 집회의 일시, 장소, 목적사항을 집회개최일 6일 전에 통지하여야 한다.

③ 관리인이 필요하다고 인정하는 때에 관리인은 운영위원 집회를 소집할 수 있으며, 의결권의 5분의 1 이상의 발의로 회의의 목적사항을 명시하여 집회의 소집을 청구한 때에는 관리인은 임시운영위원 집회를 소집하여야 한다.

④ 관리인이 필요하다고 인정하여 소집되는 집회 외의 집회는 소집청구가 있는 후 1주일 이내에, 청구일로부터 3주일 이내의 날을 집회일로 정하여 집회소집 통지를 하여야 한다.

⑤ 건물 내에 주소를 가지는 구분소유자 또는 통지장소를 제출하지 아니한 구분소유자에 대한 통지는 건물 내의 적당한 장소에 게시함으로써 소집통지를 갈음할 수 있다.

제33조 [소집절차의 생략] 운영위원회는 구분소유자 4분의 3 이상이 동의하면 소집절차를 거치지 아니하고 소집할 수 있다.

제34조 [의 장] 집회의 의장은 운영위원장(관리인)으로 한다.

제35조 [규약의 설정,변경,폐지] ① 규약의 설정,변경 및 폐지는 관리단 집회에서 구분소유자의 4분의3이상 및 의결권의 4분의3이상 찬성을 얻어서 한다. 이 경우 규약,설정 및 폐지가 일부 구분소유자의 권리에 특별한 영향을 미칠 경우 그 구분소유자의 승낙을 받아야 한다.

② 구분소유자 전원의 규약설정,변경 또는 폐지는 공용부분을 공유하는 구분소유자의 4분의1을 초과하는 자 또는 의결권의 4분의1을 초과하는 의결권을 가진 자가 반대할 때에는 할 수 없다.

③ 아래 사항은 의결권 과반수이상의 참석과 참석의결권 과반수이상의 찬성으로 의결한다.

가. 관리방법의 결정

나. 관리비 예산(추가경정예산 포함)의 확정

다. 관리주체의 변경

라. 회계연도 결산에 따른 관리비 등의 잉여금 또는 부족금의 처리

마. 사용료수입의 처분

바. 기타 이 규약에서 운영위원회에서 결정되어야 하는 사항을 제외한 상가의 영업

행위와 상가 공동이익 증대에 필요한 사항 및 소유주 전체의 이해관계에 속하는 사항
사. 관련법률 및 규약에 의해 운영위원회의 결의로써 만 집행 가능한 사항

제36조 [의결권의 행사] ① 의결권은 각 구분소유자의 지분비율에 의하여, 분양면적비율에 따라 배분하며, 계산상의 편의를 위하여 소수점 한자리 수 이하를 반올림한다.
(분양면적은 소수점 이하 반올림)

② 의결권의 행사를 대리인에게 위임할 수 있다. 이 경우 위임장을 집회의 의장(관리인)에게 제출하여야 한다. 다만, 대리인의 대리권은 당해 집회에 한한다.

③ 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 구분소유자는 그 의사를 표시한 서면을 집회 전까지 운영위원장에게 제출하여야 한다.

④ 전유부분을 여럿이 공유하는 경우에는 공유자는 집회에서 의결권을 행사할 1인을 정한다.

⑤ 운영위원회의 의사는 이 법 또는 규약에 특별한 규정이 없으면 구분소유자의 과반수 및 의결권의 과반수로써 의결한다.

제37조 [의결 정족수 및 결의] ① 집회는 관련 법률과 이 규약에 특별한 규정이 없는 경우에는 제36조에 의한 의결권의 과반수이상 참석과 참석 의결권 과반수이상의 찬성으로 의결한다.

② 집회 소집통지를 하고 집회를 열었으나 제1항의 정족수를 충족치 못해 집회를 열지 못한 경우에는 집회에 갈음하는 대표위원회를 소집할 수 있으며, 대표위원회는 재적 대표위원 수 5분의 4 이상의 참석으로 성립되며, 재적 대표위원 수 3분의 2 이상의 찬성으로 의결한다. 다만, 관련 법률에 의해 집회에서만 결정할 수 있는 사항에 대하여는 그러하지 아니하다.

③ 회의에서 일단 부결된 의안은 당해 회의 중에는 다시 발의하거나 심의하지 못한다.

제38조 [서면에 의한 결의] ① 관련 법률 또는 이 규약에 의하여 집회에서 결의할 것으로 정한 사항에 대하여 구분소유자 및 의결권의 각 5분의 4 이상의 서면에 의한 합의가 있는 때에는 운영 위원 집회의 결의가 있는 것으로 본다.

② 전 항의 서면에는 서면 합의사항을 명시하고 의결권 자가 기명, 날인 하여야 한다.

제39조 [회의록] 의장(관리인)은 회의의 경과와 내용 및 그 결과를 기재한 회의록을 작성하여야 하며, 회의록에는 의장과 구분소유자 2인 이상이 서명, 날인하여 3년간 보존하여야 한다.

제5절 대표위원회

제40조 [대표위원회의 구성 및 임원의 선임] ① 운영위원 업무에 관한 중요사항을 심의하기 위하여 대표위원회를 둔다.

② 대표위원은 운영위원회에서 선출하며, 당해 구분소유자 중에서 다 득표순으로 각 층에 배정된 수의 대표위원을 선정하되 각 대표위원은 구분소유자 및 의결권의 과반수 이상의 찬성을 득해야 한다.

③ 대표위원회는 다음 각 호의 임원을 둔다.

1. 회장 1인
2. 이사 2인 이상
3. 감사 1인
4. 총무 1인

④ 회장은 대표운영위원회에서 과반수이상의 참석과 참석위원의 과반수이상 찬성으로 선출한다. 다만, 회장은 구분소유자등의 10분의 1 이상의 서면 요구가 있는 때에는 선출된 대표위원 중에서 구분소유자등의 과반수의 찬성으로 선출한다.

⑤ 이사 및 감사는 대표위원회의 구성원 중에서 제안하여 그 과반수의 찬성으로 선출한다.

⑥ 대표위원회의 임원의 업무범위는 다음과 같다.

1. 회장 ; 대표위원회를 대표하고 그 업무를 총괄하며 관리인으로 선임한다.
2. 이사 ; 회장을 보좌하여 설립목적을 달성할 수 있도록 최선의 노력을 경주한다.
3. 감사 ; 관리비 · 사용료 및 장기수선충당금 등의 부과 · 징수 · 지출 · 보관 등 회계 관련 업무와 관리업무 전반에 대하여 업무를 감사한다.
4. 대표위원 ; 상가 번영을 위하여 업무진행사항에 대하여 협의 및 협력 한다

⑦ 의장을 제외한 임원이 임기 중 사퇴, 사망 등 불가피하게 유고 될 경우 위 1항의 선출방법에 의하여 지체 없이 후임자를 선출하여야 한다.

⑧ 대표위원회 위원과 임원에게는 활동에 상응하는 보수 또는 수당 (업무추진비)을 지급할 수 있다.

제41조 [대표위원의 결격사유 등] ① 대표위원의 자격은 선출 공고일 현재 당해 “상가”에 구분소유권을 가지고 있는 자로 하며, 구분소유자라 하더라도 다음 각 호의 1에 해당하는 자는 대표위원이 될 수 없다.

1. 미성년자, 금치산자, 한정치산자
2. 파산자로서 복권되지 아니한 자

3. 금고 이상의 실형의 선고를 받고 그 집행이 종료(집행이 종료된 것으로 보는 경우를 포함한다)되거나 집행이 면제된 날로부터 2년이 경과되지 아니한 자
4. 금고 이상의 형의 집행유예선고를 받고 그 유예기간 중에 있는 자
5. 거짓 또는 부정한 방법으로 선출된 자
6. 임기만료 전에 사퇴한 후 3년이 경과 되지 아니한 자 (전체 대표위원회가 해산된 경우는 제외)
7. 당해 “상가” 관리업무와 관련 물의를 일으켜 구분소유자 등으로부터 불신임을 당했거나, 대표위원회에서 제명 또는 해임된 자
8. 당해 “상가”를 위탁관리 하는 관리업체의 소속 임·직원 또는 자치관리기구의 임·직원
9. 당해 “상가”에 각종 공사 또는 용역을 공급하는 업체의 임·직원
- ② 대표위원회가 고의 또는 중과실에 의한 하자로 구분소유자등에게 재산상의 손실 등을 끼친 때에는 구분소유자등은 그 해산 및 개선을 구분소유자등의 3분의 2 이상의 서면동의로 결정할 수 있으며, 해산이 결정된 경우의 효력은 구분소유자등의 3분의 2 이상의 서면동의 즉시 발효되므로, 관리규약의 규정에 따라 즉시 선거 절차를 진행하여야 한다.

제42조 [대표위원의 선출] ① 대표위원은 운영위원회에서 선출하며, 당해 구분소유자 중에서 다득표순으로 대표위원을 선정하되 각 대표위원은 구분소유자 및 의결권의 과반수 이상의 찬성을 득해야 한다.

② 대표위원의 유고로 결원이 된 때에는 즉시 위 1항의 방법에 의해 후임 대표위원을 선출하여야 한다.

③ 임기가 만료되어 새로이 대표위원을 선출할 경우에는 임기만료 15일 전까지 후임자를 선출하여야 한다.

제43조 [대표위원 및 임원의 해임] ① 대표위원회 위원과 임원의 불법, 비리, 부정 등 불성실한 행적이 있거나 다음 각 호의 1에 해당될 때에는 대표위원회의 구성원 과반수의 의결로 해임할 수 있다. 이 경우 제7호 내지 제8호에 해당하는 자는 당연히 해임된 것으로 본다.

1. 고의·중과실 등으로 관계규정을 위반한 때
2. 각종 공사업체·용역업체로부터 금품수수 등을 한 때
3. 유언비어 유포 및 관리업무를 방해하는 등 대표위원으로서 심히 품위를 손상하는 행위를 한 때
4. 대표위원이 아닌 자로 하여금 그 업무를 대리하게 하는 등 직무를 해태한 때
5. 관리비·사용료 및 장기수선충당금을 3개월 이상 연체한 때

6. 특별한 사유 없이 계속하여 3회 이상 회의에 불참한 때

② 제1항 제1호 내지 제4호, 제6호에 해당하는 자를 대표위원회에서 해임하고자 할 때에는 당사자를 출석시켜 의견을 진술하게 할 수 있으며, 당사자가 출석하지 않는 경우에는 의견이 없는 것으로 본다. 이 경우 당사자는 의결권이 없으나 구성원 의결정족수에는 포함한다.

③ 의장은 해임을 요구한 때에는 지체 없이 대표위원회를 소집하여 해임여부를 의결하고, 이를 해당 층 구분소유자에게 즉시 통지하여 새로이 대표위원을 선출하도록 조치한다 다만, 의장의 해임은 제59조1항이 정한 바에 의한다

④ 의장을 제외한 임원이 그 직무와 관련하여 구속기소에 상응하는 형사상 소추로 그 직무를 정상적으로 수행하기 어려운 때에는 의장은 형 확정판결 시까지 해당 임원의 직무수행을 정지시키고 타 대표위원에게 제40조7항이 정하는 바에 따라 그 직무를 대행토록 할 수 있다. 단, 의장에 대하여는 제59조2항이 정한 바에 의한다.

⑤ 의장이 해임 요구된 때에는 이에 대한 결정이 있을 시까지 대표위원회 결의에 따라 대표 위원 중 1인이 대표위원회 의장의 임무를 수행한다.

제44조 [임 기] ① 대표위원의 임기는 2년으로 하며, 3기에 한하여 중임할 수 있다. 다만, “상가”의 구분소유권을 상실할 경우 그 자격을 자동 상실한다.

② 제40조제8항, 제42조2항, 제43조1항에 의하여 보선된 대표위원의 임기는 전임자의 잔임기간으로 한다.

③ 임기가 만료된 임원은 후임자가 선임될 때까지 계속하여 그 직무를 수행할 수 있다.

제45조 [임원의 겸임 금지] 감사는 다른 임직원을 겸임할 수 없다.

제46조 [회의 및 의결방법] 대표위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

① 대표위원회 회의는 정기회의와 임시회의로 구분한다.

② 정기회의는 매 분기(3개월 단위) 1회, 의장이 소집한다.

③ 의장은 운영위원 집회가 열리지 못한 경우에 한해 제37조제2항에 의거 운영위원 집회에 갈음하는 대표위원회를 소집할 수 있다.

④ 임시회의는 의장이 다음 각 호의 경우에 소집한다.

가. 의장이 필요하다고 인정한 때

나. 대표위원 과반수이상이 회의의 목적사항과 소집이유를 기재한 서면을 의장에게 제출하고 회의 소집을 청구한 때

⑤ 회의는 이 규약에 특별한 규정이 없는 경우 재적위원 의결권의 과반수이상의 참

석과 참석위원 의결권 과반수이상의 찬성으로 의결한다. 다만, 의장을 제외한 임원, 대표위원 해임과 관련한 사항에 대하여는 재적위원 의결권 3분의 2 이상의 찬성으로 의결하며, 의장의 해임과 관련 하여는 제46조에 따른다.

⑥ 위 3항의 특별대표위원회는 제37조제2항이 정하는 바에 따라 의결한다.

⑦ 의결정족수와 관련한 수는 소수점 이하를 절삭한다.

⑧ 회의에서 일단 부결된 의안은 당해 회의 중에는 다시 발의하거나 심의하지 못한다.

제47조 [재심의] ①관리주체는 대표위원회에서 의결한 사항이 관계규정에 위반된다고 판단하는 경우에는 재심의 요청서를 대표위원회에 제출할 수 있으며, 대표위원회는 이를 다시 심의하고 그 결과를 관리주체에게 통보하여야 한다.

② 제1항의 재심의 요청서에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 의결한 사항
2. 관계규정 및 그 규정을 위반하는 내용
3. 처리방안

제48조 [회의록] ① 회장은 회의를 개최한 때에는 회의록을 작성하여 출석한 대표위원 2인 이상의 서명을 받아 관리주체가 3년간 보관 및 집행하도록 통보하여야 한다.

② 관리인은 구분소유자등이 관리의 투명화를 위하여 회의록의 열람을 청구하거나 자기의 비용으로 복사를 요구하는 때에는 이에 응하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 1의 경우에는 서류의 열람과 복사를 대표위원회의에서 의결로 열람 또는 복사의 범위를 제한할 수 있다.

1. 공사 · 용역 입찰계약의 예정가액. 단, 낙찰자 결정전까지로 한다.
2. 개인정보 및 개인의 명예훼손 등이 예상되는 신상정보에 관한 부분
3. 작성 또는 진행 중인 안건 등

③ 관리주체는 필요하다고 인정하는 경우 대표위원회의 의사진행 전 과정을 녹취 · 촬영 · 속기사에 의한 속기록 작성을 요청할 수 있으며 이를 사유 없이 거절하여서는 아니 된다.

제49조 [대표위원의 겸임금지] 당해 “상가”를 위탁관리 하는 관리업체 소속 임 · 직원과 자치관리기구의 임 · 직원은 대표위원을 겸임할 수 없다.

제50조 [운영비] ① 대표위원회는 그 업무수행에 필요한 대표위원회의 운영비의 지급 여부 및 그 금액을 대표위원회의 운영비사용규정(“운영비사용규정”이라 한다. 이하 같다)으로 정할 수 있다.

② 제1항에 의하여 운영비사용규정을 제정(개정을 포함한다)하는 경우 그 규정안을 2주 이상 게시판 등에 공시하여 구분소유자등의 의견수렴을 거쳐야 한다.

③ 대표위원회의는 운영비사용 규정에 의한 사용내역을 매월 별도의 장부(증빙자료를 포함한다)로 작성하여 관리주체에게 보관하게 하고, 구분소유자등의 열람청구가 있거나 자기 비용으로 복사요구가 있는 경우 이에 응하여야 한다.

제51조 [대표위원회의 기능] 대표위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다.

1. 집회에 회부할 안건에 관한 사항
2. 건물관리 및 상가운영의 기본방침에 관한 사항
3. 구분소유자(점유자 포함)등 간에 발생하는 제반 의견차이나 분쟁에 관한 사항
4. 예산 및 결산에 관한 사항
5. 관리비, 홍보비, 입점비 등 각종 금원의 부과, 징수, 예치, 사용에 관한 사항
6. 관리회사의 지정, 변경 등에 관한 사항
7. 건물관리 및 상가운영에 필요한 제 규정의 제정 및 변경, 폐지에 관한 사항
8. 집회로부터 대표위원회에 위임된 사항
9. 기타 건물관리에 필요한 사항과 공동 영업활동에 관한 사항
10. 건물의 발전에 따르는 용도변경 및 허가에 관한 사항
11. 공용부분의 보존 · 관리 및 변경에 관한 사항
12. 기타 건물 및 상가의 발전에 관한 사항

제52조 [대표위원회의 의무와 책임] ① 대표위원회의 구성원은 관계규정을 준수하고, 구분소유자등을 위하여 맡은 업무를 성실히 수행할 의무를 진다.

② 대표위원회 구성원은 고의 또는 중과실로 인하여 구분소유자등에게 손해를 끼친 경우에는 그 손해를 배상할 책임이 있다.

③ 대표위원회는 관리주체의 업무에 대하여 감사 및 감독을 실시하되, 그 업무를 부당하게 간섭하거나 대신하여서는 아니 된다.

④ 대표위원회와 관리주체는 상호간에 부당하게 간섭하거나 압력을 행사할 수 없으며 이로 인하여 사고가 발생할 때에는 그 손해배상의 책임을 진다.

제53조 [회의참석 의무] 대표위원회 및 임원은 회의에 참석, 회무에 충실하여야 하며, 정당한 사유 없이 3회 이상 참석하지 않을 때에는 대표위원회의 결의로 해임할 수 있다.

제54조 [점유자 등의 의견진술] 회의 목적사항에 이해관계가 있는 점유자는 관리인의 승인을 얻어 집회 및 관리단의 회의를 참관하며 의견을 진술 할 수 있다. 이 경우 관

리인의 승인요청은 그 목적사항이 명시된 서면에 의하여야 한다.

제55조 [관리단의 채무에 대한 구분소유자의 책임] ① 관리단(판교 프라임스퀘어 운영위원회)이 그의 재산으로 채무를 전부 변제할 수 없는 경우에는 구분소유자는 지분비율에 따라 관리단의 채무를 변제할 책임을 진다. 다만, 규약으로써 그 부담비율을 달리 정할 수 있다.

② 구분소유자의 특별승계인은 승계 전에 발생한 관리단의 채무에 관하여도 책임을 진다.

제56조 삭제

제57조 삭제

제6절 관 리 인

제58조 [관리인의 선임 등] ① 구분소유자가 10인 이상일 때에는 관리인을 선임하여야 하며(“법 제24조제1항), 관리인은 관리단집회(운영위원회)의 결의로 선임되거나 해임된다.(“법” 제24조제2항)

② 관리인은 운영위원회에서 과반수이상의 참석과 참석위원의 과반수 이상의 득표를 얻은 구분소유자 중에서 선출 한다. 단 단독출마 시 참석위원의 3/4 이상의 찬성으로 구분소유자 중에서 선출 한다. 관리인의 임기는 2년으로 하며, 1회에 한하여 중임할 수 있다.

③ 관리인이 임기 중 사퇴, 사망 등의 사유로 불가피하게 유고 된 때에는 대표위원회가 정한 대표회의 임원 중 1인이 그 직무를 대행하며, 1개월 이내에 운영위원 집회를 소집하여 위1항이 정한 기준에 의해 관리인을 선출하여야 한다.

④ 보선된 관리인의 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다.

⑤ 관리인의 임기 만료 시는 임기만료 15일 전까지 후임 관리인을 선출하여야 하며, 불가피한 사정에 의해 후임자의 선출이 지연될 경우 관리인은 후임자가 선임될 때까지 계속하여 그 직무를 수행할 수 있다.

제59조 [관리인의 해임] ① 관리인에게 부정한 행위나 그 밖에 그 직무를 수행하기에 적합하지 아니한 사정이 있을 때에는 각 구분소유자는 관리인의 해임을 법원에 청구할 수 있다.(“법” 제24조제3항)

② 운영위원회는 재적 대표위원 4분의 3 이상의 발의에 의해 집회(운영위원회)를 소

집하여 집회의 결의로 해임할 수 있다.

② 관리인이 그 직무와 관련하여 형사상 인신의 구속에 의해 그 직무를 정상적으로 수행하기 어려운 때에는 대표위원회가 재적위원 4분의 3 이상의 찬성으로 관리인의 직무를 한시적으로 정지시킬 수 있으며, 이 경우 대표위원회는 임원 중 1인에게 그 직무를 대행토록 하여야 한다.

제60조 [관리인의 역할과 임무] 관리인은 본 관리단의 집회, 대표위원회의 의장이 되며, 다음 각 호의 업무를 집행한다.

1. 건물내외 공용부분의 운영, 경비, 청소, 안내 및 관리
2. 건물내외 부대시설의 운전, 점검, 보수, 유지 및 안전관리
3. “법” 및 운영위원회 규약과 관리규정에 의하여 관리인에게 부여된 업무의 집행
4. 운영위원회 및 대표위원회 의결사항의 집행
5. 관리회사의 지정, 변경 등에 관한 사항
6. 공동영업활동 등 공동운영의 집행에 관한 사항
7. “상가”의 유지·관리 및 상권 활성화 관련업무의 집행에 관한 사항
8. 관리비, 홍보비, 입점비 등 각종 금원의 부과, 징수, 예치, 사용에 관한 업무
9. 장기수선계획의 수립, 장기수선충당금의 징수, 예치 및 사용에 관한 업무
10. 관리업무의 홍보 및 공동사용시설물의 사용방법에 대한 지도·계몽
11. 기타 건물관리 및 공동생활의 질서를 유지하기 위하여 필요한 사항

제61조 [관리인의 의무] ① 관리인은 관리업무 집행 내용을 대표위원회에게 보고하여야 한다.

② 관리인은 선량한 관리자로서 관리업무를 성실히 수행할 의무를 진다.

③ 관리인은 관리업무 집행과 관련한 회계장부 및 관계서류를 적법하게 관리, 보존하여야 하며 구분소유자의 요청 시 열람할 수 있도록 한다.

④ 관리인은 매년 1회 일정한 시기에 구분소유자에게 그 사무에 관하여 보고하여야 한다.

제62조 [관리인의 직무권한] ① 관리인은 구분소유자 등, 이 건물의 보존에 해로운 행위, 기타 건물의 관리 및 사용에 관하여 구분소유자 등의 공동의 이익에 반하는 행위를 할 경우 또는 그 행위를 할 염려가 있는 경우에 그 행위를 정지하거나, 그 행위의 결과를 제거하거나 또는 그 행위의 예방에 필요한 조치를 취할 수 있다.

② 관리인은 “상가”의 관리·보존·운영·발전에 필요한 사항을 규정으로 정하여 시행할 수 있다

③ 관리인은 공용부분을 보존 또는 개량하기 위하여 필요한 범위 내에서 구분소유자

의 승낙을 얻어 전유부분에 대하여 필요한 조치를 취할 수 있다. 단, 긴급하고 부득이하다고 인정될 경우에는 구분소유자의 승낙 없이도 필요한 조치를 취할 수 있다.

④ 관리인이 상가활성화 및 공동의 이익증진을 위하여 행한 행위는 사적 귀책사유가 없는 한 전체 구분소유자의 공동책임으로 하여 구분소유자 등은 이를 거부하여서는 아니 된다.

⑤ 관리인은 공동이익의 증진을 위하여 구분소유자 등의 전유부분에 출입 할 수 있으며, 구분소유자 등은 이를 거부하여서는 아니 된다.

⑥ 관리인은 상가의 활성화를 위해 본 상가의 상인 및 이해관계인으로 구성되는 “상가발전위원회”를 운영위원회 산하에 둘 수 있다.

⑦ 관리인의 직무수행을 위하여 운영위원회 산하에 사무소를 둘 수 있으며, 그 구체적인 사항은 운영위원회에서 결정한다.

제63조 [관리인의 인수 · 인계사항] 관리인이 변경된 때에는 지체 없이 다음 각 호의 사항을 후임자에게 인계하여야 한다.

- ① 선수관리비의 내역
- ② 장기수선충당금의 적립내역과 집행내역 및 인장
- ③ 그밖에 필요한 사항

제7절 자치관리

제64조 [자치관리기구의 구성 및 운영] ① 구분소유자등이 관리방법을 자치관리로 결정한 경우 대표위원회는 규정에 의하여 자치관리기구를 구성하여야 한다.

② 대표위원회는 관리사무소장으로 하여금 관계규정에 적합하게 기술인력 및 장비를 갖춘 자치관리기구를 구성하도록 한다.

③ 감독이라 함은 운영위원회가 관리주체의 행위를 감시하고 그에 대하여 필요한 요구사항(업무에 대한 처리기준 · 시정 · 추인 · 취소 · 정지 등)을 의결절차를 거쳐 관리주체에게 서면통보 함으로서 그 행위의 합법성 및 합목적성을 보장하는 행위를 말한다.

제65조 [자치관리기구의 직원의 자격 요건] 다음 각 호에 해당하는 자는 자치관리기구의 직원(관리사무소장을 포함한다)이 될 수 없다.

1. 관계법령에 적합한 법정자격을 소지하지 아니한 자
2. 병역 기피자 및 군무이탈자
3. 의료기관의 건강진단 결과 말은 업무를 수행할 수 없다고 판정된 자

4. 주민등록법상의 주민등록이 말소되거나 없는 자
5. 겸임금지에의 규정에 의한 대표위원
6. 그밖에 관계규정에서 정하는 자

제66조 [인사 · 보수 · 책임] 이 규약에 정하지 아니한 자치관리기구 직원의 담당업무와 인사 · 보수 및 책임 등은 대표위원회의에서 근로기준법에 의하여 취업규칙 및 인사규정 등으로 정한다.

제8절 위탁관리

제67조 [관리업체 선정] ① 구분소유자등이 관리방법을 위탁관리로 결정한 경우 주택법시행령 제52조의 규정에 의하여 관리업체를 선정하여야 한다.

② 구분소유자등을 대표하여 관리인은 선정된 관리업체와 위 ·수탁관리 계약을 체결하여야 한다.

③ 위 · 수탁관리업체 계약 기간은 대표위원회가 정한다.

④ 관리업체를 선정할 때에는 다음 각 호의 서류를 확인하여야 한다.

1. 주택관리업등록증
2. 사업자등록증
3. 법인등기부등본(개인은 주민등록등본)
4. 납세필증(국세 및 지방세)
5. 관리업체 보유 기술인력 · 장비 등과 배치될 관리사무소장의 인적사항
6. 최근 1년간 공동주택의 관리실적
7. 기타 재무상태 등 대표위원회의에서 입찰공고조건에 부합하는 사항

제68조 [위탁업무 등] ① 관리업무의 위탁 범위는 주택법시행령 제55조제1항 각 호의 규정에 의한 관리주체의 업무로 본다.

② 위 · 수탁관리계약서에는 다음 각 호의 사항을 포함하되, 명료하게 작성하여야 한다.

1. 목적
2. 용역의 대가
3. 계약기간
4. 관리업체 2인의 연대보증서(계약이행보증보험증권으로 갈음 가능)
5. 대금지급 및 방법
6. 관리기구의 조직 구성

7. 선수관리비 사용 등
8. 책임한계 및 손해배상책임
9. 제3항 각 호에 해당하는 경우 계약의 해제 및 해지
10. 그밖에 필요한 사항

③ 대표위원회는 관리업체가 다음 각 호의 1의 사유가 있는 때에는 계약을 해제 또는 해지하여야 한다.

1. 재무상태, 보유 기술인력 및 장비 등의 서류를 거짓으로 작성하여 제출한 때
2. 금품제공 등 부정한 행위로 계약을 체결한 때
3. 등록말소 또는 영업정지 처분을 받은 때
4. 특별한 사유 없이 계약을 불이행한 때

④ 관리인은 위·수탁관리계약을 체결하는 관리업체에 대하여 관계 규정 및 계약의 성실한 이행에 대한 서약서를 징구하여야 한다.

⑤ 위·수탁계약의 체결은 “위·수탁관리계약서”에 의한다.

제69조 [위·수탁관리계약서 열람 등] ① 위·수탁관리계약서에는 구분소유자등 및 관리직원 등 관리에 이해관계를 가진 자의 기본적인 권리를 침해하는 내용이 포함되어서는 아니 된다.

② 대표위원회는 구분소유자등이 위·수탁관리계약서의 열람 및 복사를 요청한 때에는 이에 응하여야 한다.

제70조 [관리주체의 업무]

1. 공용부분의 유지, 보수, 보전, 점검, 가동, 수선과 안전관리
2. 상가의 경비, 청소, 쓰레기수거 및 소독
3. 관리비 및 사용료의 징수, 예치, 사용료와 공과금의 납부대행
4. 규약으로 정한 사항 및 대표위원회가 결정한 사항의 집행
5. 장기수선계획의 수립, 장기(특별)수선충당금의 징수, 예치 및 사용
6. 구분소유자등의 민원접수 및 대표위원회 회의록 보존
7. 대표위원회 회의소집 및 의결사항 등 공고
8. 기타 상가의 공동이익 증대 등에 필요한 제반사항의 조치

제71조 [관리주체의 책임] 관리주체의 업무와 관련하여 고의 또는 과실로 인하여 구분소유자등 또는 제3자에게 손해를 끼친 때에는 그 손해를 배상할 책임이 있다.

제72조 [관리주체의 공용부분의 무상사용] 관리주체는 관리업무를 수행하기 위하여 관리실 등 공용부분을 사용할 수 있다.

제9절 관리 및 회계

제73조 [회계처리의 원칙] ① 운영위원은 관계규정과 일반적으로 인정된 회계원칙 및 회계 관습에 따라 회계처리를 하여야 한다.

② 제1항의 규정에서 적용할 회계처리기준이 없는 사항은 기업회계기준을 준용한다.

제74조 [장 부] 운영위원은 다음 각 호의 장부를 비치하여 회계 사실을 명확하게 기록·유지 및 보관하여야 한다.

1. 현금출납부
2. 총계정원장
5. 물품관리대장(공구·기구 비품대장 및 저장품 수불부)
6. 기타 회계처리 규정에서 정하는 장부

제75조 [예 산] ① 예산안은 회계연도 개시 3월 이전까지 작성하고, 1월 이전까지 대표위원회의 심의, 결정을 받아 확정한다.

② 제1항에 의한 예산이 성립된 후의 계획의 변경 또는 기타 불가피한 사유로 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때에는 관리주체는 추가경정예산을 편성하여 대표위원회의 심의, 결정을 받아 집행할 수 있다.

③ 예산 및 추가경정예산에 대한 심의 결정은 대표위원회 전체 3분의 2 이상의 찬성 의결을 요한다.

④ 대표위원회는 예산 및 추가경정예산을 확정된 날로부터 1월 이내에 구분소유자에게 서면통지하여야 한다.

1. 당해 회계연도의 수입과 지출을 예산(추가경정예산을 포함한다)과 대비하여 간략, 명확하게 작성하여야 한다.

2. 결산서는 관리주체가 작성하여 회계연도 종료 후 1월 이내에 대표위원회에 보고하여 승인을 받아야 한다.

3. 결산 결과 관리비 등에 잉여금 또는 부족금등이 발생하는 경우에는 대표위원회에서 결정하는 바에 따른다.

제76조 [결 산] ① 관리인은 매 회계연도 말 결산서를 작성하여 대표위원회에 보고하여야 한다.

② 결산 결과 관리비, 홍보비, 운영회비 및 기타 등에 발생하는 잉여금 또는 부족금에 대하여는 관리인이 대표위원회의 심의를 거쳐 처리한다.

제77조 [월별 계산내역서 통보] 관리인은 투명한 관리를 위하여 매월 말일에 결산한 대차대조표·손익계산서·관리비 부과내역서 및 금융기관이 발급한 예금 잔고 증명서를 감사에게 통보하여야 한다.

제78조 [회계감사] ① 관리인은 매연도의 관리비 및 기타 수입과 지출에 대해 회계연도 종료 후 회계법인의 감사를 받아야 한다. (대표위원의 감사로 대체할 수 있다)

② 관리인은 다음 각 호의 경우에는 공인회계사법에 의하여 등록한 공인회계사 또는 회계법인(이하 “외부감사”라 한다)의 회계감사를 내부감사에 대신하여 받아야 한다.

1. 구분소유자등의 과반수이상의 서면 요청 또는 동의가 있는 경우
2. 감사가 고도의 전문지식 또는 실무경험이 필요하다고 인정하여 요구한 경우
3. 대표위원회에서 결의한 경우

제79조 [감사보고서] ① 감사보고서에는 다음 각 호의 사항을 기재하여야 한다.

1. 감사방법의 개요
2. 회계장부에 기재할 사항의 기재가 없거나 부실 기재된 경우 또는 대차대조표나 손익계산서의 기재가 회계장부의 기재와 합치되지 아니한 경우 그 뜻
3. 대차대조표 및 손익계산서가 관계규정에 따라 재산 및 손익상태를 정확하게 표시되지 아니한 경우 타당한지 여부와 그 이유
4. 대차대조표 또는 손익계산서가 관계규정에 위반되어 재산 및 손익상태가 정확하게 표시되지 아니한 경우 그 뜻
5. 대차대조표 또는 손익계산서의 작성에 관한 회계방침이 변경이 있는 경우 타당한지 여부와 그 이유
6. 업무보고서가 관계규정과 대표위원회의 의결에 따라 집행되었는지 여부
7. 이익잉여금처분계산서 또는 결손금처리계산서가 관계규정에 적합한지의 여부
8. 관리주체의 모범사례 또는 괄목할 만한 성과

② 감사는 감사보고서를 다음 각 호에 준하여 작성하고 보고하여야 한다.

1. 적시성 ; 감사결과는 지연 보고하여 감사성과를 저해하거나 수감자의 업무처리에 지장을 주지 아니하도록 적기에 작성되어야 한다.
2. 완전성 ; 감사결과의 보고는 감사목적의 달성에 필요한 모든 정보를 포함하여야 한다.
3. 간결성 ; 감사결과의 보고는 전달하고자 하는 내용만을 간략하게 나타내고 필요 이상으로 길거나 불필요한 반복을 피해야 한다.
4. 논리성 ; 감사결과의 보고는 논리적이고 이해하기 쉬워야 하며 애매모호한 표현이나 일반화되지 아니한 약어나 전문용어 등은 가급적 피해야 한다.

5. 정확성 ; 감사결과와 보고는 수집된 감사증거에 기초하여 정당성을 입증할 수 있도록 올바르게 기술하고 감사범위, 방법 또는 감사증거에 한계가 있는 경우에는 이를 명백히 밝혀야 한다.

6. 공정성 ; 감사결과와 보고는 수감자의 변명 또는 반론과 전문가 또는 법령에 의한 전문기관 및 단체의 자문을 충분히 감안하여야 하고 문제점을 과장하거나 편향된 시각으로 작성해서는 아니 된다.

제80조 [회계 관계 임직원의 책임 및 의무] ① 관리비 등의 각종 예금통장은 회계담당자가 관리하고, 그 인감은 관리사무소장이 관리하며, 그에 대한 책임을 진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 대표위원회 회장이 공동명의로 관리하는 경우에는 그 인감은 금융기관의 지급청구 시에 사용하며, 그에 대한 책임을 진다.

제81조 [회계책임자의 재정보증] ① 자치관리를 하는 경우에는 관리사무소장은 3천만원 이상의 보증보험증권 또는 이에 갈음할 수 있는 보증서가 있어야 한다.

② 위탁관리를 하는 경우 관리업체는 관리업체 2인의 연대보증서 (계약이행보증보험증권으로 갈음할 수 있다)를 제출하여야 하며, 위 · 수탁계약서로 정한다.

③ 관리비 등을 공동명의로 금융기관에 예치하여 관리하는 관리인은 5천만원 이상의 보증보험증권 또는 이에 갈음할 수 있는 보증서가 있어야 한다.

제82조 [회계직원의 재정보증] 회계직원은 다음 각 호의 1에 해당하는 보증이 있어야 한다. 기타 직원의 보증에 관한 사항은 인사규정으로 정한다.

1. 재정보증 ; 매 반기 재산세 2만원 이상을 납부하는 보증인 1인의 연대보증
2. 보험회사의 신원보증 ; 보증금액 2천만원 이상의 보증보험증권

제83조 [관리비] ① 직접비 : 구분소유자 등이 직접 사용한 전기, 가스, 상하수도, 냉난방, 공조 등의 비용과 제세공과금, 건물 화재보험료, 교통유발부담금, 공공시설사용료 등 구분소유자등 별로 구분이 가능한 제 비용

② 공통비

1. 공용부분의 전기, 가스, 상하수도, 냉난방, 공조, 청소, 경비, 안내, 방송, 안전관리, 복리후생 등에 소요되는 제 비용

2. 공용부분의 수선, 개조, 복구, 제고 및 시설의 운전, 점검, 보수 및 유지 등에 소요되는 제비용

3. 공동영업활동 등 공동운영에 소요되는 일체의 공동 비용

4. 일반관리비 및 관리인에 대한 건물의 관리 위탁수수료

5. 기타 공용부분 등의 관리에 소요되는 일체의 공동부담비용

③ 입점 통보 후 사정에 의하여 입점하지 아니하여도 입점자는 입점지정일 이후에 해당하는 관리비를 부담하여야 한다.

④ 소유주는 임차인 변경 시 관리비등 미정산금에 대하여 소유주 책임 하에 정산하여야 하며, 퇴거 후 미정산금이 남아 있을 경우 소유주가 책임져야 한다.

⑤ 퇴거자는 퇴거일자까지의 관리비를 퇴거 1일전에 관리인이 지정한 금융기간에 납부하여야 한다.

제84조 [관리보증금] ① 입점자는 분양면적에 따라 관리비 1개월분에 상당하는 관리비 보증금(소정의 적립금)을 입점 시 선납 예치하여야 한다.

② 선납된 관리보증금으로 관리비를 대납할 수 없다.

③ 선납된 관리보증금은 입점자의 전출시 관리보증금 전액을 입주예정자에게 승계하여도 된다.

④ 선납된 관리보증금은 입점자의 전출시 소유주의 책임 하에 관리비 미납액 등을 상계 처리한 후 그 차액에 대하여 반환 또는 지정된 금융기관에 납부하여야 한다.

제85조 [관리비 등의 산정 기간] 관리비 등의 산정기간은 매월 01일부터 말일까지로 한다. 다만, 전기 · 수도 등 징수권자를 대행하는 사용료는 징수권자의 약관 등이 정하는 바에 따른다.

제86조 [관리비 등의 납부기한] ① 관리비 등의 납부기한은 익월 25일로 한다. 다만, 납기일이 공휴일인 경우에는 금융기관의 다음의 첫 근무일까지로 한다.

② 전출하는 점유자 등이 당월의 관리비 등에 대한 중간 정산을 요청한 경우 관리인은 점유자 등이 계약서 등에 명도하기로 정한 날을 기준으로 명도 전 3개월 평균 관리비 등을 당월의 일수로 나눈 금액에 100분의 5(오차비율)를 가산한 후 당월 “상가”의 점유 일수를 곱하여 산출한다. 다만, 사용료 중 검침이 가능한 비목(수도, 전기 등)은 검침계량에 따라 정산한다.

③ 제2항의 경우 관리비 등의 납부기한을 전출일로부터 3일 이내에서 별도로 정하여 고지할 수 있다.

제87조 [관리비 등의 징수 · 보관 · 예치] ① 관리비·선수관리비·사용료 및 장기수선충당금 등(이하 “관리비 등”이라 한다) 제수납금의 납부고지서는 비목별 금액, 납부기한, 납부 장소 등을 명시하여 납기일 7일 전에 점유자 등에게 도달하도록 하여야 한다.

② 관리비 등은 관리인이 지정하는 금융기관(이하 “금융기관”이라 한다)에서 수납 및 예치하여 관리한다. 관리비 등은 목적 외의 용도로 사용할 수 없으며 이에 대한 운

영 및 보관책임은 관리인이 진다.

③ 관리비 등의 납부는 체납된 관리비 등부터 납부하여야 한다.

④ 입점자는 상가의 유지관리를 위하여 필요한 관리비를 납부하여야 하며, 입점자가 관리비를 납부하지 아니하거나 3회 이상 계속하여 연체할 경우에는 이로 인해 발생하는 모든 손해를 변상할 책임이 있다

⑤ 입점자(임차사용자)가 관리비를 연체할 때에는 구분소유자가 책임을 져야 한다.

제88조 [관리비 등의 지급방법] ① 관리인은 관리비 등의 지출을 채권자가 지정하는 금융기관의 예금계좌 또는 체신관서의 우편대체계좌에 입금하여 지급함을 원칙으로 한다.

② 제1항의 규정에 불구하고 교통비 및 1건당 10만원 미만을 지출하는 경우와 무통장 입금하여 지급하는 것이 특별히 곤란하다고 인정되는 경우에는 그러하지 아니하다.

제89조 [관리 외 수입의 용도 및 사용절차] ① 관리비 외에 “상가”의 관리로 인하여 발생한 수입(예금이자, 연체료 수입, 부과차익 등)은 당해 연도의 “관리 외 수입”으로 회계처리 한다.

② 제1항의 관리 외 수입은 예산이 책정되지 아니하였거나 예측할 수 없는 지출에 충당하기 위하여 예비비로 적립하는 경우 외에는 회계연도 종료 후 장기수선충당금으로 적립한다.

③ 당해 연도의 예비비는 전년도 관리비 부과총액의 100분의 2를 초과할 수 없다.

④ 예비비를 사용하고자 할 때에는 사용목적 · 기간 · 금액 등을 정하여 대표위원회의 의결을 얻어야 하며, 사용 후에는 집행내역을 지체 없이 게시판 등에 공시하여야 한다.

⑤ 점유자 등이 버리는 쓰레기 중 분리수거하여 재활용품으로 판매하는 수익금은 대표위원회의 의결에 따라 분리수거하는 자의 운영비로 사용할 수 있다.

⑥ 사용료수입은 별도의 고지서로 별도의 통장에 납부하도록 하며 통장의 관리 및 장부 기재, 증빙서류 등은 관리인과 감사의 책임으로 한다.

제90조 [관리비 등의 연체료] ① 구분소유자 등은 제83조의 관리비 및 제91조의 선수 관리비를 관리인이 정한 납부기한까지 납부하지 않을 때에는 아래표와 같이 연체료를 가산하여 납부 하여야 한다.

연체일수	0-30일	31-60일	61-90일	91일이상	최고
요율	5%	6%	7%	매30일단위1%씩 가산	24%

② 관리인은 구분소유자 등이 관리비를 3개월 이상 체납할 경우에는 단전, 단수, 폐점, 상품 반출입 금지, 기타 필요한 조치 등을 취할 수 있다.

③ 구분소유자 등이 관리비를 6개월 이상 체납할 경우에는 구분소유자의 의결권 등 구분소유자의 권리가 자동 상실된다. 단, 체납관리비 완납시 구분소유자의 의결권 및 권리는 자동 회복된다.

제91조 [선수관리비] ① 구분소유자 및 점유자는 관리비의 후불제로 인한 운영자금으로 분양면적에 비례하여 선수관리비를 입점 전에 관리인에게 선납하여야 한다. 예치금은 대표위원회가 정하며 선수관리비는 당해 “상가”의 공용부분의 관리를 위하여 사용한다.

② 관리인은 선수관리비를 관리상 필요한 운영자금으로 전용하여 사용할 수 없다.

③ 구분소유자등은 선수관리비로 관리비를 대납할 수 없다.

④ 선수관리비는 운용 중 구분소유자가 변경되는 경우(매도 등으로 인하여 소유권이 변경되는 것을 말한다.) 매도자와 매수자간에 그 권리를 상계함을 원칙으로 한다. 다만, 매도자와 매수자가 서로 상계를 하지 않고 관리인에게 선수관리비의 반환을 요구하는 경우 매수자가 관리인에게 납부를 완료하는 때 매도자에게 반환하여야 한다.

⑤ 대표위원회는 선수관리비가 당해 “상가”의 운영에 추가로 소요되는 경우 그 과반수의 찬성으로 인상할 수 있다.

⑥ 선수관리비를 납부하지 아니한 구분소유자에 대한 조치는 제90조의 규정을 준용한다.

⑦ 선수관리비는 재건축 등의 사유로 구분소유자가 해산할 경우 해산 당시의 소유자에게 반환하여야 한다.

제92조 [장기수선충당금] ① 관리인은 공용부분에 대해 일반적인 관리의 범위를 넘는 건물의 구조변경, 시설물의 특별수선, 주요시설의 교체 및 보수, 기타 사항에 대비한 장기수선계획을 수립한다.

② 관리인은 각 구분소유자에게 장기수선계획 수립 및 수행에 소요되는 장기수선충당금을 사용검사일로(임시사용승인을 얻은 경우에는 임시사용승인일)부터 1년이 경과한 날이 속하는 달부터 매월 적립하여야 한다.

③ 장기수선충당금의 적립방법, 납부액, 사용절차 및 그 방법에 관하여는 대표위원회 재적 4분의 3 이상의 의결로 정한다.

④ “장기수선충당금의 요율은 대표위원회가 정한다.

⑤ 장기수선충당금은 별도의 통장에 예치하며 규정된 목적이외의 운영자금으로 사용할 수 없다.

제93조 [장기수선충당금의 사용절차 및 공시] ① “장기수선충당금의 사용절차”라 함은 관리인이 장기수선계획에서 정하는 바에 따라 장기수선충당금 사용계획서를 작성하여 대표위원회의 의결을 거쳐 사용함을 말한다. 다만, 공사입찰에 대하여는 구분소유자 과반수의 서면동의가 있는 경우에는 하자판정비용 및 하자판정비용의 청구에 소요되는 비용으로 사용할 수 있다.

② 장기수선충당금 사용계획서는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다.

1. 수선공사(보수·교체 및 개량을 말한다. 이하 같다)의 명칭과 공사내용
2. 수선대상시설에 관한 현장사진
3. 수선공사의 설계도서
4. 수선공사의 수량 및 예정금액
5. 공사 발주방법

③ 관리인은 장기수선계획에서 정하는 수선예정시기 이전에 수선공사가 필요한 경우에는 제1항의 절차를 거쳐 사용한 후 그 결과를 구분소유자등이 알 수 있도록 지체 없이 게시판 등에 공시하여야 한다.

④ 관리인은 전년도 12월 31일을 기준으로 장기수선계획에 의하여 적립해야하는 장기수선충당금과 사용한 금액(공사명 및 지출금액 등을 포함한다) 및 잔액을 구분소유자등이 잘 알 수 있도록 게시판 등에 공시하여야 한다.

제94조 [관리비 등의 체납자에 대한 조치] ① 관리인은 점유자 등이 관리비를 체납한 경우 독촉장을 발부할 수 있다.

② 관리인이 독촉장을 발부한 후에도 관리비 등을 체납하는 점유자 등은 제소할 수 있다.

제95조 [관리비 등의 기타사항] 이 규약에 규정되지 아니한 관리비 등에 관한 세부사항은 별도의 관리규정이 정하는 바에 따른다.

제96조 [홍보비]

① 당 상가에서 상행위를 영위하는 자(임차인 및 직영상인 등)는 정해진 금액의 홍보비를 납부하여야 하며, 그 금액은 별도의 규정에 따른다.

② 홍보비의 수납은 관리인으로부터 그 권한을 위임받은 자가 한다.

③ 홍보비를 장기 체납 또는 상습 체납하여 그 징수가 불가능하다고 판단될 경우 관리인은 제22조 및 제89조가 정한 제재 조치를 취할 수 있다.

제10절 보 칙

제97조 [문서의 보관] 관리인은 본 규약과 제 규정, 의사록, 기타 관련 문서 및 장부를 비치, 보관하여야 한다.

제98조 [규약의 효력] 이 규약은 구분소유자와 승계인, 점유자, 기타 이해관계인에게 동일한 효력을 미친다.

제99조 [규정의 설정 · 변경 · 폐지] ① 규약의 설정 · 변경 · 폐지는 관리단집회(운영위원회)에서 구분소유자의 4분의 3 이상 및 의결권의 4분의 3 이상의 찬성을 얻어서 한다. 이 경우 규약의 설정 · 변경 및 폐지가 일부 구분소유자의 권리에 특별한 영향을 미칠 때에는 그 구분소유자의 승낙을 받아야 한다.

② “법” 제28조제2항에 규정한 사항에 관한 구분소유자 전원의 규약의 설정 · 변경 또는 폐지는 그 일부공용부분을 공용하는 구분소유자의 4분의 1을 초과하는 자 또는 의결권의 4분의 1을 초과하는 의결권을 가진 자가 반대할 때에는 할 수 없다.

제100조 [인수인계] 관리인 및 임원이 그 임무를 인수인계하는 때에는 인수 · 인계서를 작성하여 서명, 날인하고 감사가 감사를 실시한 후 관련서류와 함께 인수인계하여야 한다.

제101조 [해석 및 규약 외의 사항] 본 규약에 대한 해석 또는 본 규약에 명시되어 있지 않은 사항에 대하여는 별도의 관리규정과 집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률, 기타 법령에 의한다.

제11절 부 칙

제1조 [시행일] 본 운영위원 규약은 의결된 날로부터 효력을 갖는다.

제2조 [회계연도] 이 관리단의 최초의 회계연도는 매년 01월 01일부터 당해연도 12월 31일까지로 한다.

제3조 [경과조치] 관리비, 홍보비 등 구분소유자등이 부담하는 제 비용의 납부의무에 관하여는 “상가” 운영의 형평성을 고려하여 운영위원 최초 집회일인 2010년 월 일부터 소급적용한다.

제4조 [전유부분] 향후 증축분에 대한 부분은 그 시점에 판단하여 전유부분으로 한다.

제5조 [관련규정] 관리인이 본 규약에 의거 본 건물 및 “상가”를 성실히 관리하기 위해 제정하는 제 관련 규정은 규약과 동일한 효력을 갖는다.

제6조 [종전의 결정 및 처분 등] 이 규약 시행 전에 종전의 규약에 의하여 행하여진 관리인 선임 및 각종 결정 및 처분이나 관리단운영회의시 임기, 선출 및 그 회의에서 결정한 처분 등은 무효로 하며 이 규약에 따라 새롭게 적용한다.

기존 프라임산업 관리규약의 문제점과 해결책

1. 주택법상 집합주택의 관리인은 입주자대표회 회장이 하도록 정해져있으며 상가의 경우도 통상적으로 구분소유자가 하는 것이 관례이나 이례적으로 관리업체(프라임산업)이 관리인으로 선임하려고 함

프라임산업 관리규약 제 36조 [관리인의 선임]

1. 프라임스퀘어 개관 초기의 원활한 운영과 효율적인 관리를 위하여 프라임스퀘어 신축사업의 시행사인 카르디아 (본점 소재지 : 경기도 성남시 분당구 삼평동652, 대표자 : 임명효)가 지정하는 프라임스퀘어의 최초 관리인으로 선임한다.
2. 관리인 선임에 따른 관리계약 체결은 대표위원회와 관리인이 한다.

수정안

신 관리규약 제58조 [관리인의 선임 등]

② 관리인은 운영위원회에서 과반수이상의 참석과 참석위원의 4분의 3 이상의 찬성으로 구분소유자 중에서 선출 한다. 관리인의 임기는 2년으로 하며, 1회에 한하여 중임할 수 있다.

2. 관리단 구성은 10인 이상 되었을 때 구성되어야 하나 임의로 10인이 되지 않은 상태에서 시행사가 지정한 프라임산업이 관리인이 되고, 임의로 규정을 만들고 적용함

프라임산업 관리규약 부칙 제 3조 [경과조치]

1. 관리단 구성을 위한 최초의 집회 소집과 최초로 소집된 집회의 임시의장 및 의사진행은 카르디아 또는 카르디아에서 지정하는 자가 행한다.

수정안

신 관리규약 부칙 제6조 [종전의 결정 및 처분 등]

이 규약 시행 전에 종전의 규약에 의하여 행하여진 관리인 선임 및 각종 결정 및 처분이나 관리단운영회의시 임기, 선출 및 그 회의에서 결정한 처분 등은 무효로 하며 이 규약에 따라 새롭게 적용한다.

일부공용부분 사용권에 대한 문제

일반적으로 한 층을 모두 사용하는 경우 그 층에 대한 인테리어를 자유롭게 할 수 있으나 프라임산업의 경우 해당 층의 복도 시트지조차 부착하지 못하도록 하고 있음

수정안 : 아래의 법률에 근거하여 해당 층의 복도는 일부공용부분으로 보고 해당 층의 인테리어 및 사용권은 해당층의 구분소유자 전원의 동의로 진행할 수 있도록 함. 만약 인테리어부분이 법률에 위반되는 경우 인테리어를 추진한 자가 법률적 책임을 진다는 약속서를 제출하도록 함. 단, 1층과 지하층은 모든 구분소유자가 사용하는 공간으로 일부공용부분으로 보지 않음.

집합건물의 소유 및 관리에 관한 법률

제 10조(공용부분의 귀속 등)

① 공용부분은 구분소유자 전원의 공유에 속한다. 다만, 일부의 구분소유자만이 공용하도록 제공되는 것임이 명백한 공용부분(이하 “일부공용부분”이라 한다)은 그들 구분소유자의 공유에 속한다.

② 제1항의 공유에 관하여는 제11조부터 제18조까지의 규정에 따른다. 다만, 제12조, 제17조에 규정한 사항에 관하여는 규약으로써 달리 정할 수 있다.[전문개정 2010.3.31]

제 11조(공유자의 사용권) 각 공유자는 공용부분을 그 용도에 따라 사용할 수 있다.

광고물 설치 및 단지 내 상행위 등에 관한
규정

2012년 2월 1일

판교 프라임스퀘어 관리단

제1조 (목적)

이 규정은 프라임스퀘어 관리단 관리규약 제 21조 의거 단지내 광고물 설치를 위한 관리사무소의 관리 기준에 관한 사항 및 단지 내 상해위에 관한 기준을 정하는데 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (용어의 정의)

이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.

1. "광고설치물" 이라 함은 상가 점유자(당해 상가 구분소유자, 그 소유자에게 권리를 위임받은자, 또는 구분소유자와 임대차계약에 의거하여 성립된 임차인을 포함)등의 점유 목적을 위해 상가 내 시설물에 설치된 부속물로서 상업광고가 게재된 간판·입간판·현수막(현수막)·벽보·전단(전단)과 그 밖에 이와 유사한 것을 말한다.
2. "상행위"라 함은 영리를 목적으로 하는 일체의 행위를 말한다.
3. "광고사"라 함은 광고 설치물을 설치한 업체를 말한다.
4. "광고주"라 함은 광고사에 광고를 의뢰한 자를 말한다.
5. "지정게시판"이라 함은 단지관리를 위하여 필요한 사항을 홍보할 수 있도록 관리사무소가 지정한 게시판을 말한다.
6. "점유자" 라 함은 상가의 전유부분을 점유하는 자로써 구분소유자가 아닌자를 말한다.
7. "구분소유자 등" 이란 구분소유자, 점유자, 직영상인을 말한다.

제3조 (광고설치물의 설치에 관한 동의기준 등)

(1) 관리사무소는 광고사가 단지 내 광고설치물을 시설하고자 할 때에는 다음 각호의 기준에 따라 동의 할 수 있다.

1. "옥외광고물등 관리법(국가 법률제10466호)" 및 "옥외광고물 특정구역 지정 및 표시제한-완화 고시(성남시 고시 제2008-87호)"에 저촉 또는 위반하지 않아야 한다.
2. 상가 점유자 및 일반인들의 안전 및 시설물의 구조안전에 지장이 없어야 한다.
3. 상가 점유자 및 일반인들의 편의증진에 기여하고 반드시 필요 해야 한다.
4. 상가 미관과 조화를 이루어야 한다.
5. 설치 위치가 적정해야 한다.
6. 광고내용이 사회질서 및 선량한 풍속에 부합 하여야 한다.

(2) 관리사무소는 제(1)항의 규정에 의하여 시설된 광고설치물을 본래의 기능이 유지되도록 관리 하여야 한다.

- (3) 설치된 광고물이 제(1)항의 규정을 위반하여 발생하는 민 형사적 손해가 발생할 경우 이에 대한 책임은 광고주에게 있다.

제4조 (광고설치물의 소유권 등)

- (1) 광고설치물의 소유권은 설치 계약기간 중에는 광고주에 있으며, 그 기간이 종료 후에는 15일 이내 설치된 광고물을 제거해야 하며 자동적으로 관리단집회에서 정한 구분소유자에게로 이전 된다.
- (2) 구분소유자 등의 광고물 중 외부에 설치되는 간판은 설치 전 B1, 1층 ~ 5층에 해당하는 광고주는 50만원 및 8층 ~ 10층에 해당하는 광고주는 70만원을 예치하여야 하며 예치금은 (1)항의거 광고설치물의 설치가 종료 될 때 설치된 간판을 완전히 제거 한 후 관리사무소에 이의 반환을 청구 할 수 있다.

제5조 (광고설치물의 설치 및 규격 등)

- (1) 상가에 시설할 수 있는 광고설치물의 규격은 <표 1>과 같다.

구 분	규 격	비 고
가로형 간판		옥외광고물 특정구역 지정 및 표시제한-완화 고시 (성남시 고시 제2008-87호)
외부 돌출간판	가로 1m	건물벽면 기점
	폭 20 cm	
	높이 4 m 이내	옥외광고물 특정구역 지정 및 표시제한-완화 고시 (성남시 고시 제2008-87호) 및 층별 구분소유자간 합의 사항
외부 집합간판	가로	
	세로	
내부 집합간판 (엘리베이터 옆)	가로	
	세로	
내부 집합간판 (우편함 상단)	가로	
	세로	

<표. 1>

(2) 외부 돌출간판의 설치

1. 상가의 지상 1층에서 5층까지의 점유자의 간판은 "옥외광고물 특정구역 지정 및 표시제한-완화 고시(성남시 고시 제2008-87호)"에 따라 설치 한다.
2. 지하 1층 및 지상 6층에서 10층 까지의 간판은 "옥외광고물 특정구역 지정 및 표시제한-완화 고시(성남시 고시 제2008-87호)"에 따라 건물 외벽에 설치된 2개의 수직 간판설치대(건물 중심 기준 남서향 1개 및 북동향 1개)에 <표. 2>에 따라 층별

할당된 구간에 설치 하여야 하며 해당 층별 구분소유자들은 합의된 층별 설치 구간 중 해당 위치에 설치 하여야 한다.(2011년 10월 30일 관리단 회의 시 의결)

구 분	할당된 구간	구간의 길이	비 고
지하 1층	0.0 m ~ 1.7 m	1.7 m	구 간 간 유격은 10 Cm로 함
지상 6층	1.8 m ~ 5.3 m	3.5 m	
지상 7층	5.4 m ~ 9.1 m	3.7 m	
지상 8층	9.2 m ~ 13.5 m	4.3 m	
지상 9층	13.6 m ~ 18.5 m	4.9 m	
지상 10층	18.6 m ~ 24.0 m	5.4 m	

<표. 2>

(3) 외부 집합간판의 설치

1. 건물 외부의 광고물의 부착 등 광고 행위는 관리단 의결에 따라 승인되어 운용되는 광고 행위가 가능 부분을 제외한 일체의 광고 행위를 금지한다.
2. 건물 외부에 설치된 집합간판의 광고는 해당 층별 광고위치에 지분별로 균등분할된 면적에 (1)항의 정해진 규격에 따라 설치 한다.
3. 입간판의 광고는 관리사무소로부터 그 장소와 시간을 승인 받아 운영할 수 있으며 상가내 다른 점유자 또는 일반인들의 이익에 반하지 않고 통행에 불편을 주지 않아야 한다.

(4) 내부 집합간판의 설치

1. 건물 내부의 광고물의 부착 등 광고 행위는 관리단 의결에 따라 승인되어 운용되는 광고 행위가 가능한 부분을 제외한 일체의 광고 행위를 금지한다.
2. 건물 내부에 설치된 집합간판의 광고는 해당 층별 광고위치에 지분별 균등분할된 면적에 (1)항의 정해진 규격에 따라 설치 한다.

- (3) 관리사무소는 이미 시설된 광고설치물이 제3조 (1)항 각 호에 반할 경우 광고주에 철거 또는 변경을 요청할 수 있으며 광고주가 이에 응하지 않을 경우 임의로 철거 또는 변경 할 수 있다.

제6조 (광고물의 교체)

관리사무소는 제3조 (1)항에 의한 광고설치물이 계약기간의 종료.노후화.상가 여건의 변화 등으로 계속 사용이 부적합하다고 판단될 경우에는 해당 광고설치물을 교체할 수 있다.

제7조 (지정게시판의 관리)

- (1) 지정게시판의 게시물에 관한 관리는 관리사무소의 책임으로 한다.
- (2) 지정게시판에 게시물을 부착하고자 할 경우에는 반드시 관리사무소의 검인을 받아야 한다.
- (3) 지정게시판의 게시물은 영리를 목적으로 하는 것이어서는 않된다. 단, 현저하게 상가 구분소유자 또는 임대 및 임차인의 이익을 도모 할 수 있는 게시물은 예외로 한다.

제8조 (광고전단의 배포 및 부착)

상가내 영리를 목적으로 광고전단을 배포하거나 부착하는 일체의 행위를 금한다.

제9조 (상가 공용구역에서의 상행위)

원칙적으로 공용구역에서 일체의 상행위는 금한다. 단, 관리규약 제29조 의거 공용구역에서 상행위를 할 경우는 예외로 한다.

부 칙

제 1조 이 규정은 2012년 2월 1일 부터 시행 한다.

제 2조 (경과조치) 이 규정 시행전에 시설된 모든 광고물은 예외없이 이규정에 준하여 시설하고 관리 되어야 한다.